

Procedural and Substantive Strategy for Filing a Fraud Complaint (Art. 286 § 1 KK) in Poland

The intersection of cross-border commercial transactions and domestic criminal procedure presents significant procedural and substantive hurdles for foreign-resident victims of financial crimes in the Republic of Poland. When navigating the Polish legal system to address the misappropriation of funds—specifically in instances mirroring advance-fee fraud or the deliberate non-performance of commercial obligations—the complainant faces a rigorous filtering process by law enforcement authorities. The Polish prosecution service (Prokuratura) and the Police (Policja) operate under severe caseloads and routinely dismiss commercial disputes as purely civil matters, issuing a formal refusal to initiate proceedings (odmowa wszczęcia dochodzenia/śledztwa) and directing the aggrieved party to civil courts.¹

To successfully initiate a criminal investigation under Article 286 § 1 of the Polish Penal Code (Kodeks karny, hereafter KK) without the engagement of professional legal counsel, a meticulously structured notification of suspected crime (zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa) is required.² This document must seamlessly integrate strict procedural compliance under the Polish Code of Criminal Procedure (Kodeks postępowania karnego, hereafter KPK) with a highly articulated substantive legal theory that demonstrates pre-meditated fraudulent intent (dolus directus).³ This comprehensive report details the exact procedural mechanics, evidentiary standards, and substantive legal arguments required for a foreign resident to file a self-represented criminal complaint in Poland, specifically tailored to the factual matrix of a non-delivered, high-value commercial transaction involving contradictory vendor representations and multi-jurisdictional elements.

1. Jurisdictional Competence: Identifying the Correct Authority

The foundational step in filing a criminal complaint is directing it to the legally competent authority. While a complaint filed at any police station or prosecutor's office in Poland legally obligates that unit to accept it and forward it to the correct jurisdiction under Article 31 § 1 of the KPK, filing at an incompetent unit introduces significant administrative friction. Such a misstep delays the initiation of the screening proceedings (postępowanie sprawdzające) by a minimum of three to six weeks due to inter-agency postal transfers (przekazanie według właściwości).¹

The Functional Divide: Prokuratura versus Policja

In matters involving substantial financial injury, such as the misappropriation of 155,000 PLN, and complex corporate or technological aspects including custom machine learning workstations, international supply chains, and multiple suspect identities operating behind

virtual infrastructure, the complaint should be directed strictly to the District Prosecutor's Office (Prokuratura Rejonowa) rather than a local police station (komisariat Policji).⁵ While the Police are functionally responsible for conducting the majority of preliminary investigations under the supervision of a prosecutor, the Prokuratura is the ultimate supervisory body that issues the formal legal decision to either initiate or refuse the investigation. Submitting a highly documented, legally reasoned brief directly to the Prokuratura establishes a professional, documentary foundation that bypasses the often-perfunctory initial triage performed by front-line police officers, who may lack the specialized training to distinguish complex economic fraud from standard contractual breaches.⁵

DIY Risk Flag: Filing a complaint orally at the nearest police station in Warsaw is a common error for self-represented individuals. It invariably results in a poorly drafted oral protocol (protokół przyjęcia zawiadomienia) typed by a duty officer. This protocol is then mailed to the competent jurisdiction in Kraków weeks later, almost guaranteeing an initial refusal due to a lack of immediate evidentiary clarity and substantive legal reasoning.

Territorial Jurisdiction (Właściwość Miejsowa)

Under Article 6 § 1 and § 2 of the KK, a crime is considered committed in the place where the perpetrator acted, where they omitted to act, or where the criminal effect occurred or was intended to occur. Consequently, territorial jurisdiction in financial fraud can theoretically be established in Warsaw, where the victim resides and where the funds were dispatched from the victim's banking institution, or in Kraków, the registered seat of the perpetrator's business where the deceptive intent was operationalized.

However, current prosecutorial practice heavily favors the jurisdiction of the perpetrator's registered business operations or physical location. If the complaint is filed at a Warsaw-based Prokuratura, the Warsaw prosecutor will almost certainly declare a lack of local jurisdiction and transfer the file to Kraków, arguing that the core of the evidentiary material—the company's records, local witnesses, the virtual office infrastructure, and the individuals themselves—is situated there.⁵ To preempt this delay, the optimal strategy dictates filing directly with the territorially competent Prokuratura in Kraków.

Identifying the Specific Kraków Prosecutorial Unit

The perpetrator's business, GPUcomputer, operated by Mateusz Szklarski, is registered at ul. Mogilska 16/7, Kraków. An analysis of the administrative divisions of the City of Kraków dictates the specific Prokuratura Rejonowa. It is a common geographic misconception that all addresses on ul. Mogilska fall under the jurisdiction of the Krowodrza district. While ul. Mogilska 17 falls under the traditional district of Krowodrza (Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza)⁶, the address ul. Mogilska 16 is situated in the Grzegórzki district (Dzielnica II Grzegórzki). According to the statutory establishment of prosecutorial districts and local mapping, Dzielnica II Grzegórzki is under the exclusive territorial jurisdiction of the Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Wschód.⁸ This unit is specifically tasked with handling preparatory proceedings for offenses committed within the boundaries of auxiliary districts II (Grzegórzki) and III (Prądnik Czerwony).⁹

Jurisdictional Target	Entity Details
Competent Authority	Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Wschód
Physical and Mailing Address	ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków ⁹
Telephone Exchange	12 619-60-00 ⁹
Electronic Mailbox (ePUAP)	/PR_KrakowSrodmiestcieWschod/SkrytkaES p ¹⁰

2. Procedural Mechanics of Remote Filing and Representation

For a complainant residing in Warsaw, or frequently traveling abroad, executing the filing remotely requires strict adherence to the formal requirements of procedural pleadings (wymogi formalne pisma procesowego) governed by Article 119 of the KPK. The failure to meet these formal requirements renders the notification ineffective and triggers a bureaucratic loop of summonses to correct formal defects.

Physical Mail versus Electronic Submission

Filing via traditional registered post (list polecony) remains the most robust and procedurally safe method for a self-represented complainant. Sending the signed original document via the national postal operator (Poczta Polska) ensures immediate tracking and the absolute preservation of statutory deadlines. For foreign residents who may need to dispatch the complaint from outside Poland, Article 124 of the KPK provides a critical safeguard. Following modernizing amendments reflecting European integration, a procedural deadline is legally preserved if a document is dispatched at a postal facility of any operator providing universal postal services within the European Union.¹¹ Therefore, mailing the complaint via registered post from a Swedish postal facility holds the same procedural validity as mailing it from Warsaw. Crucially, the physical document must bear a wet-ink signature (własnoręczny podpis).⁵ A printed scan or a digitally inserted image of a signature is procedurally invalid under Polish criminal procedure and will trigger a formal summons to correct the defect (wezwanie do usunięcia braków formalnych) within a strict 7-day window.

Conversely, filing electronically via the ePUAP system (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) or e-Prokuratura is legally permissible and carries the identical procedural weight as a physical letter, provided specific digital authentication standards are met.² However, this pathway presents severe obstacles for foreign nationals. Standard electronic submissions mandate the use of a Polish Trusted Profile (Profil Zaufany) or a

Qualified Electronic Signature.² Obtaining a Profil Zaufany is deeply integrated with the Polish civil registry and generally requires a Polish national identification number (PESEL).¹⁵ A foreign resident lacking a PESEL cannot utilize the standard ePUAP remote verification pathway unless they undergo a separate, complex administrative process to obtain a PESEL specifically for e-government administrative purposes, which requires personal presence or complex proxy arrangements.¹⁷ Furthermore, standard email submissions do not constitute a procedurally valid complaint under Polish law; standard email lacks verified electronic authentication and will be treated merely as operational intelligence, completely failing to trigger the statutory deadlines for the prosecutor to issue a formal decision.⁵

Proxies and Legal Representation (Pełnomocnictwo)

A critical distinction exists in the KPK between a procedural representative (pełnomocnik) and a proxy for the service of documents (pełnomocnik do doręczeń). This distinction frequently ensnares self-represented individuals attempting to utilize local friends for administrative assistance.

Under Article 88 § 1 of the KPK, only a certified advocate (adwokat) or a registered legal advisor (radca prawny) possesses the legal standing to act as a full procedural representative for a victim in criminal proceedings.¹⁹ A non-lawyer associate or friend cannot legally sign the formal complaint on behalf of the victim, nor can they file motions or attend hearings as an authorized representative. If a non-lawyer signs the *zawiadomienie* based on a general civil power of attorney, the Prokuratura will summarily reject the document for a total lack of proper procedural standing. The victim must sign the physical document personally.

However, the appointment of a proxy strictly for receiving mail (pełnomocnik do doręczeń) is governed by different rules and is, under certain circumstances, a mandatory statutory obligation. Under Article 138 of the KPK, if a party to the proceedings resides or stays abroad, they are legally compelled to designate an individual residing in the Republic of Poland as a proxy solely for the purpose of receiving official correspondence.²¹ Failure to fulfill this obligation carries severe consequences: the prosecutor or court is authorized to place the unserved correspondence in the case file with the absolute legal effect of it being successfully delivered (the legal fiction of *awizo*).²³ This mechanism routinely causes victims residing abroad to silently miss critical, non-extendable appeal deadlines, permanently extinguishing their rights. Since the victim in this specific scenario is currently a resident of Warsaw, Article 138 of the KPK is technically satisfied by providing the local Warsaw residential address. Nonetheless, should the victim relocate back to Sweden or travel extensively during the proceedings, immediately appointing a trusted Polish resident as a *pełnomocnik do doręczeń* via a written notification to the Prokuratura becomes a critical survival mechanism for the case.

3. Anatomy of the Complaint: Surviving the Screening Stage

The immediate strategic objective upon filing is to survive the prosecutorial "screening proceedings" (*postępowanie sprawdzające*) governed by Article 307 of the KPK.¹ This preliminary phase lasts up to 30 days and allows the prosecutor to demand supplementary

data, interview the complainant, and assess the prima facie validity of the allegations before rendering a decision to either launch a formal investigation (śledztwo/dochodzenie) or refuse it.¹ If the submitted document reads merely as an angry demand for corporate debt collection, it will be summarily dismissed as an abuse of the criminal apparatus. To preempt this, the document must rigorously mirror the structural and linguistic conventions of a professional prosecutorial pleading.⁵

3.1. Formal Elements and Identification (Oznaczenie Organu i Stron)

The pleading must commence with precise geographic and temporal anchoring (place and date of drafting). The designated authority (Organ) must be explicitly named as Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Wschód, located at ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków.⁹ The complainant (Pokrzywdzony) must provide exhaustive identification data: full legal name, exact residential address for service in Warsaw, contact telephone number, and email address.⁵ Including a passport number or PESEL significantly expedites police identification protocols. Crucially, the targets of the complaint must be labeled strictly as "osoby podejrzowane" (suspected persons), not "oskarżeni" (accused). The status of an accused person only manifests after formal charges are presented by a prosecutor, much later in the procedural timeline. The suspects should be identified with maximum precision: Mateusz Szklarski, operating the sole proprietorship (JDG) GPUcomputer, utilizing NIP 8661681248, with a registered address at ul. Mogilska 16/7, 31-542 Kraków. The secondary individual, Waldemar Łopata, should be identified as the operator of the communications infrastructure (waldek@gpucomputer.pl and the root mailbox), noting the shared surname and operational integration.

3.2. The Description of the Act (Opis Czynu)

The *opis czynu* serves as the formal operative clause of the complaint. It must strictly map the empirical facts of the case to the statutory language of Article 286 § 1 of the KK. The framing must allege that within the specific temporal window of January 2, 2026 (the issuance of the proforma invoice) and January 12, 2026 (the execution of the SWIFT payments), the suspected individuals, acting jointly and in understanding, with the express purpose of achieving an illegal financial gain, brought the victim to a disadvantageous disposal of their property (niekorzystne rozporządzenie mieniem) in the quantum of 155,000 PLN.³ The mechanism of this crime must be defined as actively misleading the victim regarding both their intent and their actual operational capability to deliver the highly specialized custom ML workstation.

3.3. Mitigating False Accusation Exposure (Article 234 KK)

A severe DIY risk involves the phrasing of the allegations. Article 234 of the KK criminalizes the false accusation of a crime before law enforcement authorities. A complainant acts recklessly if they definitively assert, "Mateusz Szklarski is a criminal and committed fraud." Such absolute statements, if the investigation is eventually closed due to lack of evidence, open the complainant to retaliatory criminal charges.

To achieve total procedural immunity, the complaint must be explicitly framed as a

"Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa" (Notification of a reasonable suspicion of a committed crime). The linguistic framework throughout the document must rely on objective, restrained framing: "the facts suggest," "the gathered evidence indicates," and "there exists a high probability that the suspects acted with premeditation." This semantic distance ensures the complainant is merely presenting facts for prosecutorial evaluation, entirely neutralizing Article 234 KK exposure.

3.4. Evidentiary Motions (Wnioski Dowodowe)

A successful complaint does not merely present a narrative; it proactively directs the prosecutor regarding what ephemeral evidence must be seized before it is destroyed or concealed by the suspects. Formulated under Article 167 of the KPK, key motions must include:

1. **Przesłuchanie Pokrzywdzonego (Interrogation of the Victim):** The complainant must offer immediate availability for a formal deposition. To avoid traveling to Kraków, the motion should explicitly request that the interrogation be conducted in Warsaw via a formal request for mutual legal assistance (pomoc prawna) directed to the Warsaw police.
2. **Zabezpieczenie Historii Rachunku Bankowego (Seizure of Bank Records):** A critical motion demanding the prosecutor invoke banking secrecy waivers to track the outflow of the 155,000 PLN from the GPUcomputer account immediately after receipt. Rapid dissipation of funds to personal accounts or offshore entities is a primary indicator of fraud.
3. **Zabezpieczenie Logów IP i Billingów (Seizure of IP and Telecommunications Logs):** A motion to secure the historical IP access logs for the waldek@gpucomputer.pl and root mailboxes spanning February and May 2026. This technical data will establish the physical whereabouts of the operators, proving whether Mateusz Szklarski was genuinely orchestrating the fraud from the Netherlands.
4. **Ustalenie Statusu Wirtualnego Biura (Verification of Virtual Office Status):** A motion to formally interrogate the administrators of the virtual office facility at ul. Mogilska 16/7. Securing the visitor logs and mail forwarding records will demonstrate the facade nature of the corporate entity, proving how rarely, if ever, the suspects physically utilized their registered headquarters.²⁵

4. Pleading the Deception Theory: Establishing Dolus Directus

The foremost reason fraud complaints collapse during the screening phase in Poland is the complainant's inability to legally distinguish criminal fraud from a standard civil breach of contract. Polish Supreme Court jurisprudence, including recent rulings such as SN III KK 216/25, establishes a rigid boundary: merely accepting a prepayment and subsequently failing to deliver the promised goods or refund the money does not, *ipso facto*, constitute criminal fraud under Article 286 § 1 of the KK.²⁴

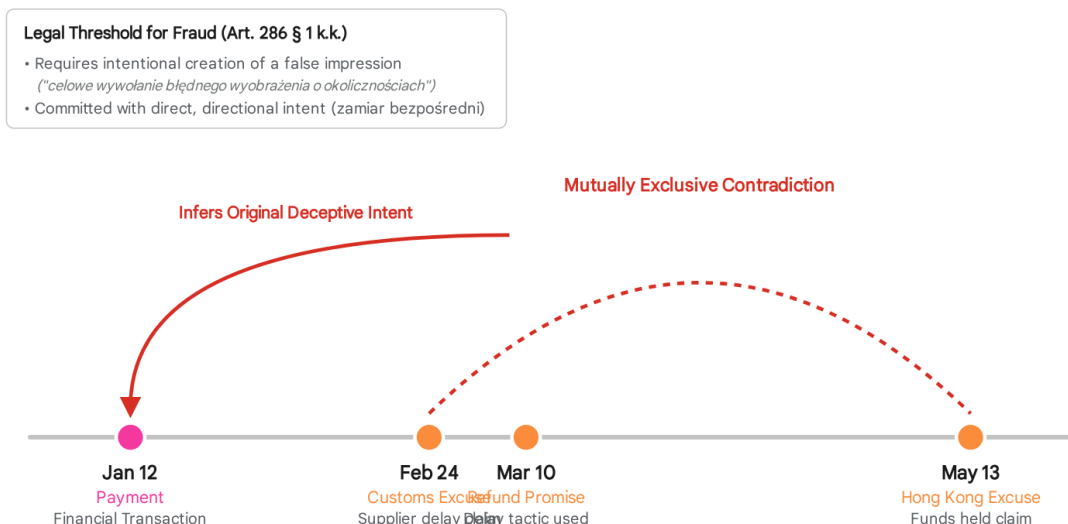
The absolute critical threshold for securing an investigation under Article 286 § 1 KK is proving

dolus directus (zamiar bezpośredni)—specifically, the direct, premeditated intent to misappropriate the funds. This fraudulent intent must be proven to have existed prior to, or exactly at the moment, the victim was induced to execute the financial transfer.³ If the vendor genuinely intended to perform the contract on January 12, but legitimate, unforeseen supply chain disruptions occurred in February, the matter remains strictly within the domain of civil liability. Therefore, the complaint must weave the provided case facts into an inescapable demonstration of original deceptive intent, utilizing theories of passive fraud and active misrepresentation.

The Contradictory Alibis as Proof of Fabrication

The cornerstone of the criminal theory lies in deconstructing the vendor's contradictory explanations. The analysis of the post-transaction communications reveals active fabrication rather than mere contractual failure. On February 24, 2026, the suspects claimed in writing: "customs cleared the goods today, missing components will arrive." This statement explicitly asserts a physical reality: that the goods had arrived in a European jurisdiction, had physically interacted with customs authorities, and had been cleared. Conversely, on May 13, 2026, the suspects claimed: "a Hong Kong supplier went bankrupt and the paid-for components never arrived." This subsequent statement asserts that the goods never left the Asian continent. These two statements are mutually exclusive; they cannot logically coexist in reality. Therefore, at least one of these narratives is a deliberate, manufactured lie designed to lull the victim into a false sense of security and delay debt recovery actions. The production of fabricated, contradictory supply-chain narratives strongly implies that no genuine supply chain ever existed. This logic projects the deceptive intent backward to the moment of the proforma invoice on January 2, demonstrating that the suspects were selling phantom goods.

Evidentiary Timeline Establishing Pre-meditated Fraudulent Intent (Dolus Directus)



The mutually exclusive claims made on Feb 24 and May 13 demonstrate active fabrication, indicating the absence of a genuine supply chain at the moment of the financial transaction on Jan 12.

Data sources: [Kancelaria Skarbiec](#), [Kancelaria KARH](#)

Concealment of Incapacity (Przemilczenie) and Lulling Behaviors

Under Polish legal doctrine, deception is not limited to active lies; it explicitly includes the deliberate concealment of material information that a contracting party is obliged to disclose (oszustwo bierne).⁴ Accepting a massive 155,000 PLN prepayment for a specialized custom ML workstation while operating exclusively through a virtual office at Mogilska 16/7, utilizing a proxy ("Waldek") for communications, and physically residing and working full-time in the Netherlands indicates severe structural and operational incapacity.²⁵ The perpetrators deliberately concealed their complete lack of supply-chain security and financial liquidity, fully aware they possessed no realistic capability or infrastructure to procure and deliver the highly specialized hardware.

Furthermore, the March 10, 2026, written promise to repay the funds with interest within 14 business days, followed by absolute silence, constitutes a classic example of lulling behavior (działania usypiające). By inducing the victim to wait passively until March 31, the suspects

engineered crucial time to potentially launder or dissipate the 155,000 PLN from the GPUcomputer account, further cementing the fraudulent nature of their operations.

Addressing the Parallel Civil Track (The EPU Claim)

A sophisticated complaint must proactively address potential prosecutorial objections. The fact that an Electronic Writ of Payment (EPU, Nc-e 552126/26) was filed in the Lublin-Zachód District Court on April 8, 2026, presents a double-edged sword. A lazy prosecutor will cite the existence of the EPU case as definitive proof that the victim is already pursuing the matter civilly, thereby nullifying the need for criminal intervention.³ The complaint must aggressively preempt this argument. The legal theory must explicitly educate the prosecutor that the existence of a civil title does not erase or decriminalize the antecedent criminal act (Art. 286 KK). The civil track pursues the recovery of the debt, while the criminal track pursues the penalization of the fraudulent intent that illegally generated the debt in the first place.²⁴

5. Evidentiary Annexes and the Translation Mandate

The presentation of evidence is a critical factor in surviving the screening phase. The prosecutor must be handed a highly organized dossier that requires minimal initial effort to process and comprehend.

Form of Exhibits and Technical Data

All documentary evidence should be printed and attached as physical annexes (załączniki) to the main complaint.⁵ While Polish procedure highly values certified copies (za zgodność z oryginałem), a self-represented complainant who is not a licensed attorney cannot legally certify copies in a binding manner. Therefore, standard, high-quality printouts of emails, proforma invoices, and banking PDFs are sufficient for the initial *zawiadomienie* stage. The prosecutor will subsequently request the delivery of digital originals, such as pristine EML files on a secure USB drive, during the formal interrogation phase.

The SWIFT MT103 confirmation from the Swedish/Warsaw banking institution is the evidentiary gold standard. It incontrovertibly proves the exact routing, precise timestamps, and the definitive settlement of the 155,000 PLN transfer into the suspects' operational accounts, forming the absolute baseline of the financial injury.³

The Language Rule and Translation Standards (Article 204 KPK)

A critical procedural hurdle for foreign nationals involves language requirements. Article 204 of the KPK strictly dictates that the language of the criminal procedure is Polish, and all documents drafted in a foreign language must be accompanied by a translation.²⁷

For the sole purpose of merely initiating the complaint during the screening phase, standard non-sworn translations (*tłumaczenie zwykłe*) of the English emails and the SWIFT MT103 confirmation are generally tolerated by prosecutors to assess the basic facts.²⁹ However, once the investigation is formally opened and evidence is being admitted, the prosecutor is strictly legally required to rely exclusively on sworn translations (*tłumaczenie przysięgłe*) executed by a certified translator registered with the Polish Ministry of Justice.²⁹

Strategic Recommendation: To eliminate any administrative excuse for the prosecutor to delay the case or reject the complaint under Article 307 of the KPK by claiming an inability to understand the foreign-language evidence, it is highly advisable to commission sworn Polish translations of the crucial English documents prior to filing. Specifically, the contradictory emails from February 24 and May 13, alongside the SWIFT confirmation, must be translated. Given the limited volume of text—likely amounting to 3-5 standard translation pages (where one page equals 1125 characters with spaces)—the financial cost will be marginal, approximately 200 to 400 PLN. This minor investment yields a massive strategic advantage by presenting a flawless, prosecution-ready evidentiary dossier that demands immediate action rather than bureaucratic translation delays.

6. Post-Filing Procedural Architecture and Appellate Avenues

Once the complaint is dispatched to the Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, the complainant must monitor the statutory deadlines with extreme rigor. The Polish procedural system places the burden of vigilance almost entirely on the victim.

6.1. The 6-Week Notification Rule (Article 306 § 3 KPK)

Under Article 306 § 3 of the KPK, the prosecutorial or police organ receiving the complaint is strictly obligated to notify the complainant of the formal decision to either initiate (wszczęcie) or refuse (odmowa wszczęcia) the investigation within exactly 6 weeks of the complaint's receipt.¹ If this 6-week period lapses and no formal correspondence is received, the complainant gains the statutory right to file a formal complaint against the inactivity of the authority (zażalenie na beczynność).¹ This inactivity appeal is not filed with the original prosecutor, but rather addressed to the superior prosecutor (Prokurator Nadrzędny)—in this specific jurisdictional architecture, the Prokuratura Okręgowa w Krakowie. This mechanism forces accountability and demands an immediate explanation for the procedural delay.¹

6.2. The Bimodal Decision: Wszczęcie versus Odmowa

Following the screening phase, the prosecutor faces a bimodal decision. If the legal arguments and provided evidence are persuasive, establishing a reasonable suspicion of fraud, they will issue a formal resolution to initiate proceedings (Postanowienie o wszczęciu śledztwa/dochodzenia). Following this, the victim will be formally summoned for a detailed interrogation (przesłuchanie w charakterze świadka-pokrzywdzonego). Since the victim resides in Warsaw, they hold the right to request that this interrogation be conducted locally by the Warsaw police via mutual legal assistance (pomoc prawna), avoiding the burden of traveling to Kraków.

Conversely, if the prosecutor views the matter merely as a civil dispute, interpreting the lack of delivery as a standard commercial failure, they will issue a formal refusal to initiate the investigation (Postanowienie o odmowie wszczęcia).

6.3. The Appeal Mechanics (Zażalenie - Article 306 § 1 KPK)

A refusal to initiate an investigation is not the end of the legal road. The victim possesses a statutory right to appeal this decision (zażalenie) under Article 306 § 1 of the KPK.³⁴

The procedural mechanics of this appeal are highly specific and unforgiving. The appeal must be lodged within a non-extendable, strict deadline of 7 days from the date of physical receipt of the refusal decision.³⁵ Crucially, while the appeal is ultimately addressed to and adjudicated by the competent District Court (in this case, the Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział Karny)³⁶, it must be physically filed *through* the prosecutor who issued the original refusal. If the court agrees with the victim's legal arguments in the appeal, it possesses the authority to revoke the prosecutor's decision and mandate specific, binding investigative actions (e.g., ordering the prosecutor to secure the banking records and interrogate the suspects before attempting to close the case again).

DIY Risk Flag: The 7-day appeal window is notoriously short and operates on the legal fiction of substitute service (awizo). If the complainant travels frequently or fails to check their physical mail at their Warsaw residence, the postal worker will leave a notification slip. If the letter is not retrieved from the post office within 14 days, the document is legally deemed delivered by operation of law (doręczenie zastępcze).²³ The 7-day appeal clock immediately starts ticking from that fictional delivery date. Missing this 7-day deadline permanently extinguishes the right to appeal, cementing the prosecutor's refusal. This administrative trap is where DIY legal representation fails most frequently, underscoring the vital importance of the aforementioned *pełnomocnik do doręczeń*.

7. Ready-to-Adapt Polish Complaint Template

The following is an exhaustive, meticulously structured template conforming strictly to the formal requirements of the KPK, tailored precisely to the provided case facts, incorporating the necessary legal qualifications regarding *dolus directus*, and utilizing objective phrasing to mitigate the risk of false accusation under Article 234 KK.

Miejscowość, data: Warszawa, r.

Do:

Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Wschód

ul. Mosiężnicza 2

30-965 Kraków

Zawiadamiający / Pokrzywdzony:

Magnus Brantheim

Obywatelstwo: Szwedzkie

Adres zamieszkania (dla doręczeń):

Tel:

E-mail:

(Uwaga: W przypadku wyjazdu z Polski i dłuższego przebywania za granicą, pokrzywdzony ma bezwzględny obowiązek wskazania innej osoby zamieszkałej w Polsce jako pełnomocnika do doręczeń, zgodnie z dyspozycją art. 138 k.p.k., pod rygorem pozostawienia pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia).

Osoby podejrzewane:

1. Mateusz Szklarski (działający pod firmą GPUcomputer, NIP 8661681248)

Adres rejestrowy działalności: ul. Mogilska 16/7, 31-542 Kraków (wirtualne biuro)

2. Waldemar Łopata

Adres: Brak dokładnych danych, osoba faktycznie operująca działalnością, posługująca się adresami e-mail: waldek@gpucomputer.pl oraz główną skrzynką gpucomputer@gpucomputer.pl

ZAWIADOMIENIE O UZASADNIONYM PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Działając w imieniu własnym, jako osoba pokrzywdzona, na podstawie art. 304 § 1 k.p.k., niniejszym składam zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, tj. czynu z **art. 286 § 1 Kodeksu karnego (oszustwo)**, popełnionego w okresie od 2 stycznia 2026 r. do 12 stycznia 2026 r., przez Mateusza Szklarskiego oraz Waldemara Łopatę, działających najprawdopodobniej wspólnie i w porozumieniu.

Opis czynu:

Zgromadzone w sprawie fakty rodzą uzasadnione podejrzenie, że wyżej wymienione osoby, działając w celu osiągnięcia nielegalnej korzyści majątkowej, doprowadziły mnie do niekorzystnego rozporządzenia moim mieniem w łącznej kwocie **155 000,00 PLN** (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Mechanizm działania sprawców polegał na wprowadzeniu mnie w błąd co do rzeczywistego zamiaru oraz faktycznych możliwości operacyjnych i finansowych wywiązania się z umowy dostawy wysoce specjalistycznej stacji roboczej (ML workstation), która to transakcja została zainicjowana wystawieniem faktury proforma nr 2/01-2026 z dnia 2 stycznia 2026 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 167 k.p.k. **formalnie wnoszę o:**

1. Wszczęcie i staranne przeprowadzenie postępowania przygotowawczego w niniejszej sprawie.
2. Przysłuchanie mnie w charakterze świadka-pokrzywdzonego. Z uwagi na moje stałe miejsce zamieszkania w Warszawie, wnoszę o przeprowadzenie tej czynności w drodze pomocy prawnej przez właściwą jednostkę Policji w miejscu mojego zamieszkania.
3. Bezzwłoczne zabezpieczenie pełnej historii operacji z rachunku bankowego firmy GPUcomputer, na który w dniu 12.01.2026 r. dokonano wpływu środków z mojego konta (kwoty 150 000 PLN oraz 5 000 PLN), celem weryfikacji, czy środki te nie zostały natychmiastowo wyprowadzone lub przeznaczone na cele całkowicie niezwiązane z rzekomym zamówieniem sprzętu w Azji, co stanowiłoby kluczowy dowód uprzedniego zamiaru wyłudzenia.
4. Zabezpieczenie danych teleinformatycznych, w tym logów IP logowań dla skrzynek pocztowych waldek@gpucomputer.pl oraz gpucomputer@gpucomputer.pl z krytycznego okresu styczeń-maj 2026 r., w celu operacyjnego ustalenia fizycznego miejsca przebywania i faktycznej roli poszczególnych osób podejrzewanych (w tym weryfikacji rzekomego pobytu Mateusza Szklarskiego w Holandii).
5. Przysłuchanie administratorów wirtualnego biura pod adresem ul. Mogilska 16/7 w

Krakowie oraz zabezpieczenie rejestrów korespondencji celem wykazania całkowicie fasadowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej przez osobę podejrzaną.

UZASADNIENIE

W styczniu 2026 r. nawiązałem relację handlową z firmą GPUcomputer, reprezentowaną formalnie w rejestrze CEIDG przez Mateusza Szklarskiego, natomiast operacyjnie sterowaną przez osobę o nazwisku Waldemar Łopata. Przedmiotem negocjacji i późniejszego zamówienia była wysoce specjalistyczna stacja robocza przeznaczona do zaawansowanych obliczeń uczenia maszynowego (ML workstation). W dniu 2 stycznia 2026 r. wygenerowano i przekazano mi fakturę proforma nr 2/01-2026.

Działając w pełnym zaufaniu do kontrahenta, w dniu 12 stycznia 2026 r. dokonałem transferu środków za pomocą dwóch przelewów w systemie SWIFT na łączną kwotę 155 000 PLN (transza 150 000 PLN oraz transza 5 000 PLN). Towar pomimo upływu wielomiesięcznych terminów nigdy nie został mi dostarczony, a środki nie zostały zwrócone.

Zdaję sobie sprawę, że w orzecznictwie (m.in. SN III KK 216/25) wskazuje się, iż samo niewywiązanie się z umowy nie stanowi automatycznie przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 k.k. Kluczowym dla bytu tego przestępstwa jest wykazanie zamiaru bezpośredniego (*dolus directus*) istniejącego już w momencie dokonywania transakcji majątkowej. Zgromadzone w niniejszej sprawie dowody z korespondencji elektronicznej jednoznacznie wskazują, że osoby podejrzwane z góry nie miały zamiaru ani jakichkolwiek możliwości dostarczenia sprzętu, a ich działalność opierała się na klasycznym oszustwie biernym (świadome zatajenie przed kontrahentem braku płynności finansowej i braku realnego łańcucha dostaw) połączonym z późniejszym, aktywnym fabrykowaniem rzeczywistości.

Dowodem na pełną premedytację (zamiar wyłudzenia powzięty na etapie wystawiania proformy) są wzajemnie wykluczające się, ewidentnie sfabrykowane tłumaczenia osób podejrzwanych podawane post-factum:

- W dniu **24 lutego 2026 r.** poinformowano mnie pisemnie z kont pocztowych sprawców, że: *"customs cleared the goods today, missing components will arrive"* (towar przeszedł dziś odprawę celną, brakujące komponenty dotrą). Przekaz ten ewidentnie sugerował, że fizyczny towar istnieje, znajduje się w jurysdykcji europejskiej i jest w faktycznej dyspozycji odpowiednich organów celnych.
- Z kolei w dniu **13 maja 2026 r.**, po miesiącach zwłoki i moich interwencjach, poinformowano mnie w sposób całkowicie odmienny, że: *"a Hong Kong supplier went bankrupt and the paid-for components never arrived"* (dostawca z Hongkongu zbankrutował i opłacone komponenty nigdy nie dotarły).

Powyższe oświadczenia są skrajnie sprzeczne, wykluczają się nawzajem i z punktu widzenia logiki nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Fakt ten wskazuje bezspornie, że osoby podejrzwane świadomie i celowo fabrykowały narrację o łańcuchu dostaw, aby uspokoić mnie jako ofiarę (tzw. działania usypiające) i maksymalnie opóźnić podjęcie przeze mnie zdecydowanych kroków prawnych, kupując czas na ewentualne ukrycie środków. Dodatkowym elementem działań usypiających była wysłana w dniu 10 marca 2026 r. (z obu skrzynek mailowych w odstępie jednej minuty) deklaracja i obietnica zwrotu całości wyłudzonych

środków wraz z odsetkami w ciągu 14 dni roboczych. Termin ten upłynął w dniu 31 marca 2026 r. całkowicie bezskutecznie.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na fakt, że przedsiębiorstwo przyjmujące wpłaty rzędu 150 000 PLN jest zarejestrowane pod adresem wirtualnego biura w Krakowie (ul. Mogilska 16/7), podczas gdy nominalny właściciel (Mateusz Szklarski) według moich ustaleń przebywa stale w Holandii, a operacjami na terenie Polski rzekomo zdalnie zarządza Waldemar Łopata. Taka konstrukcja potęguje uzasadnione podejrzenie, że JDG GPUcomputer została w tym przypadku wykorzystana jako celowy wehikuł do wyłudzenia znacznych środków finansowych, nie posiadając żadnego realnego zaplecza technicznego.

Pragnę z urzędu poinformować organ ścigania, że w celu zabezpieczenia moich interesów majątkowych, w dniu 8 kwietnia 2026 r. złożyłem do e-Sądu (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie) pozew o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU, sygn. akt Nc-e 552126/26). Należy jednak kategorycznie podkreślić i wyeksponować, że samo istnienie równoległego roszczenia cywilnoprawnego w żadnej mierze nie wyłącza, ani nie konsumuje odpowiedzialności karnej sprawców z art. 286 § 1 k.k. Cywilny nakaz zapłaty dotyczy wyłącznie windykacji długu, natomiast nie sankcjonuje uprzedniego oszukańczego zamiaru (*dolus directus*), z jakim działali sprawcy, świadomie wprowadzając mnie w błąd za pomocą sfabrykowanych dokumentów i oświadczeń celem wyłudzenia 155 000 PLN.

Mając na uwadze powagę sytuacji, wysokość szkody majątkowej oraz ewidentne dowody na fabrykowanie rzeczywistości przez osoby podejrzewane, złożenie niniejszego zawiadomienia jest w pełni uzasadnione i proceduralnie konieczne.

Z poważaniem,

.....

Magnus Brantheim

Załączniki:

1. Kopia faktury proforma nr 2/01-2026 z dnia 02.01.2026 r.
2. Potwierdzenia przelewów w systemie SWIFT z dnia 12.01.2026 r. na łączną kwotę 155 000 PLN (załączone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).
3. Wydruki korespondencji e-mail z dnia 24.02.2026 r., 10.03.2026 r., oraz 13.05.2026 r. dokumentujące sprzeczne oświadczenia i działania usypiające (załączone wraz z tłumaczeniami przysięgłymi na język polski).
4. Odpis złożonego pozwu z systemu EPU (sygn. akt Nc-e 552126/26) wyłącznie dla celów informacyjnych organu.

Works cited

1. Marek Mozgawa - Gov.pl, accessed on June 3, 2026, <https://www.gov.pl/attachment/05361eb9-a68e-4bfd-81c3-40504396bb12>
2. Zawiadomienie o przestępstwie krok po kroku - Kancelaria Lega Artis, accessed on June 3, 2026, <https://legaartis.com/zawiadomienie-o-przestepstwie-krok-po-kroku/>
3. Oszustwo w obrocie gospodarczym | Art. 286 k.k., accessed on June 3, 2026, <https://kancelaria-skarbiec.pl/doradztwo-prawne/przestepstwo-oszustwa/>

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA OSZUSTWO (art. 286 k.k.), accessed on June 3, 2026, <https://www.karh.pl/prawo-karne-gospodarcze/oszustwo-art-286-k-k/>
5. Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie? - Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce - Gov.pl, accessed on June 3, 2026, <https://www.gov.pl/web/po-ostroleka/jak-zlozyc-zawiadomienie-o-przestepstwie>
6. Prokuratura Rejonowa Kraków - Krowodrza - Prokuratura Okręgowa w Krakowie - Portal Gov.pl, accessed on June 3, 2026, <https://www.gov.pl/web/po-krakow/prokuratura-rejonowa-krakow-krowodrza>
7. Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza - kontakt, godziny przyjęć, właściwość, accessed on June 3, 2026, <https://faktykrakowa.pl/info/prokuratura-rejonowa-krakow-krowodrza-w-krakowi-e-kontakt-godziny-informacje>
8. Utworzenie prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości. - Dz.U.2001.64.656 - ustawy, accessed on June 3, 2026, <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/utworzenie-prokuratur-apelacyjnych-okregowych-i-rejonowych-oraz-16901939>
9. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód - kontakt, godziny przyjęć, dojazd, accessed on June 3, 2026, <https://faktykrakowa.pl/info/prokuratura-rejonowa-krakow-srodmiescie-wschod-w-krakowie-kontakt-godziny-informacje>
10. Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Wschód - Prokuratura Okręgowa w Krakowie - Portal Gov.pl, accessed on June 3, 2026, <https://www.gov.pl/web/po-krakow/prokuratura-rejonowa-krakow-srodmiescie-wschod>
11. [Nadanie pisma przed terminem] - Art. 124. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2026.490 t.j. - LEX, accessed on June 3, 2026, <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-karnego-16798685/art-124>
12. Wnoszenie pism do sądu - czy tylko Poczta Polską? - Kancelaria Adwokacka, accessed on June 3, 2026, <http://www.adamkapczynski.pl/postepowanie-cywilne/wnoszenie-pism-sadu-po-czta-polska/>
13. Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego 1 - Przepisy prawne - GOFIN.pl, accessed on June 3, 2026, <https://przepisy.gofin.pl/przepisy,4,42,42,223,457623,20231001,ustawa-z-dnia-6061997-r-kodeks-postepowania-karnego1.html>
14. Zgłoś przestępstwo - Gov.pl - Portal Gov.pl, accessed on June 3, 2026, <https://www.gov.pl/web/gov/zglos-przestepstwo>
15. Najczęściej zadawane pytania - Profil zaufany - Portal Gov.pl, accessed on June 3, 2026, <https://www.gov.pl/web/profilzaufany/najczesciej-zadawane-pytania2>
16. Profil Zaufany i podpis zaufany | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, accessed on June 3, 2026, <https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0074>
17. Profil zaufany dla cudzoziemca - jak go wyrobić? - CGO Mobility, accessed on

- June 3, 2026,
<https://cgomobility.pl/pesel-dla-obcokrajowca-i-profil-zaufany-jak-je-zdobyc/>
18. Profil zaufany dla cudzoziemca. Jak go założyć i kto może go mieć?, accessed on June 3, 2026,
<https://kancelariadso.pl/aktualnosci/profil-zaufany-dla-cudzoziemca-jak-go-zalozyc-i-kto-moze-go-miec->
19. Dr hab. Piotr Krzysztof Sowiński, prof. UR – Wydział Prawa i Administracji – | Uniwersytet Gdański, accessed on June 3, 2026,
https://old.prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/postepowania_naukowe/76709/rece_nzja/recenzja_dr_hab_piotr_sowinski_prof_ur.pdf
20. [Uprawnienie do pełnienia roli pełnomocnika] – Art. 88. – Kodeks postępowania karnego. – Dz.U.2026.490 t.j. – LEX, accessed on June 3, 2026,
<https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-karnego-16798685/art-88>
21. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. – Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów, accessed on June 3, 2026, <https://zwnszpszczecin.pl/wp-content/uploads/2022/10/kpk.pdf>
22. [Doręczenie osobie przebywającej za granicą] – Art. 138. – Kodeks postępowania karnego. – Dz.U.2026.490 t.j. – LEX, accessed on June 3, 2026,
<https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-karnego-16798685/art-138>
23. ROZPRAWA DOKTORSKA – Doręczenia pism sądowych w postępowaniu cywilnym w obrocie krajowym – UAM, accessed on June 3, 2026,
<https://repozytorium.amu.edu.pl/server/api/core/bitstreams/f3182cf5-ee08-41b2-9fb1-b9f73cfa80ff/content>
24. Oszustwo – art. 286 kk – wyjaśnia adwokat Iwo Klisz – Sprawy karne, accessed on June 3, 2026, <https://sprawy-karne.biz.pl/oszustwo-art-286-kk/>
25. Art. 286 kk – Oszustwo – Obronca24h.pl, accessed on June 3, 2026,
<https://obronca24h.pl/art-286-kk-oszustwo/>
26. Przestępstwo z art. 286 k.k. a niewykonanie zobowiązania umownego – Adwokat Katowice, accessed on June 3, 2026,
<https://www.adwokat-wilczynski.pl/karnista24-pl/blog/przestepstwo-z-art-286-k-k-a-niewykonanie-zobowiazania-umownego>
27. [Udział tłumacza] – Art. 204. – Kodeks postępowania karnego. – Dz.U.2026.490 t.j. – LEX, accessed on June 3, 2026,
<https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-karnego-16798685/art-204>
28. POZYCJA I ROLA TŁUMACZA JAKO BIEGŁEGO W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM WYBÓR ORZECZNICTWA KRAJOWEGO I UNII EUROPEJSKIEJ, accessed on June 3, 2026,
<https://www.press.uni.lodz.pl/index.php/wul/catalog/download/1292/7472/4701?inline=1>
29. Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczanego w translodydaktyce, accessed on June 3, 2026,
<https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/12486/PM1080--Seku%C5>

- [%82a--Wyroki-s%C4%85dowe.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#)
30. Treść dokumentu - UZP - Wyszukiwarka orzeczeń, accessed on June 3, 2026,
<https://orzeczenia.uzp.gov.pl/Home/Move?NewPZP=0&Phrase=art.%2026%20ust.%204&Pg=1&total=1224&ind=85>
 31. KIO 87/13 Sygn. akt: KIO 90/13, accessed on June 3, 2026,
<https://wokanda.uzp.gov.pl/wyroki/pobierz/ff0d4389-b0f3-4373-bc53-bfc63b504c16>
 32. KULINSKA-JACHOWSKA Tłumaczenia w funkcjonowaniu_02.indd -
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, accessed on June 3, 2026,
https://wuwr.eu/wp-content/uploads/2025/12/kulinska-jachowska-tlumaczenia-w-funkcjonowaniu_02.pdf
 33. the stick method | medel, accessed on June 3, 2026,
https://medelnet.eu/wp-content/uploads/2021/07/THE_STICK_METHOD.pdf
 34. [Zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie śledztwa] - Art. 306. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2026.490 t.j. - LEX, accessed on June 3, 2026,
<https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-karnego-16798685/art-306>
 35. Art. 306 KPK: Kompleksowy przewodnik po zażaleniu w postępowaniu karnym, accessed on June 3, 2026,
<https://wschodstudio.pl/blog/art-306-kpk-kompleksowy-przewodnik-po-zazaleni-u-w-postepowaniu-karnym/>
 36. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - kontakt, wydziały, godziny i e-usługi, accessed on June 3, 2026,
<https://faktykrakowa.pl/info/sad-rejonowy-dla-krakowa-srodmiescia-w-krakowie-kontakt-godziny-informacje>
 37. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Michał Koczur Kancelaria Komornicza nr IV w Krakowie - Sąd Internetowy, accessed on June 3, 2026, <https://sadinternetowy.pl/katalog-komornikow/2505/>
 38. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie | wydziały | kontakt | adres - DlaJurysty, accessed on June 3, 2026,
<https://dlajurysty.pl/sady/sad/sr-dla-krakowa-rodmiescia-w-krakowie>
 39. Krajowy Rejestr Karny, Przy Rondzie 7, Kraków - Targeo, accessed on June 3, 2026,
<https://mapa.targeo.pl/krajowy-rejestr-karny-przy-rondzie-7-krakow~5379480/krajowy-rejestr-karny/adres>